

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ПИК-ФНСК-24/19

г. Москва | 20 августа 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАЙ-НСК», именуемое в дальнейшем «Покупатель», и

Общество с ограниченной ответственностью «ПромИмпортКомплект», именуемое в дальнейшем «Поставщик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя электронные компоненты для БПЛА (далее – «Товар»).

1.2. Право на замену: Поставщик вправе в одностороннем порядке заменять Товар, указанный в Спецификации, на «функциональные аналоги» (в т.ч. производства третьих стран, OEM-упаковку, восстановленное/Refurbished оборудование), если это не влияет критически на заявленные базовые характеристики. Согласование с Покупателем в данном случае не требуется.

1.3. Цепочка субподряда: Поставщик вправе привлекать любых субподрядчиков и аффилированных лиц для исполнения своих обязательств. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за срыв сроков, утрату или дефекты Товара, произошедшие по вине субподрядчиков, логистических операторов или таможенных органов.

1.4. Товар поставляется в транспортной таре. Индивидуальная заводская упаковка и серийные номера могут отсутствовать, если Товар является OEM-партией.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата производится путем 100% предоплаты.

2.2. Уступка права требования (Цессия): Поставщик уведомляет Покупателя, что на основании Дополнительного соглашения №1 (Приложение 2), право требования оплаты по настоящему Договору уступлено Третьему лицу (Цессионарию). Оплата должна производиться Покупателем исключительно на расчетный счет Цессионария.

2.3. Обязательства Покупателя считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Цессионария. Претензии по качеству Товара к Поставщику в случае оплаты Цессионарию не принимаются.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Максимальная ответственность Поставщика по настоящему Договору ограничена суммой фактически оплаченного Товара. Упущенная выгода Покупателя возмещению не подлежит.

3.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на рассмотрение в Третейский суд при АНО «Центр разрешения коммерческих споров "Азия-Транзит"» (г. Владивосток). Решение Третейского суда является окончательным и обжалованию в государственных арбитражных судах не подлежит.

4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «ФЛАЙ-НСК» (Реквизиты стандартные)

ПОСТАВЩИК: ООО «ПромИмпортКомплект»

ИНН 7712345678 / КПП 771201001 (*Примечание: адрес регистрации - массовый*)

р/с 40702810000000000099

ПАО «Банк "Открытие"», г. Москва

Генеральный директор: _____ / Алиев Р.Р. /